PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
PARTNERS OF THE AMERICAS

CAPÍTULO I
SOMETIMIENTO DE EMPRESA Y TRABAJADORES

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento Interno de Trabajo es prescrito por la Empresa **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA**, en adelante "La Empresa" domiciliada en la Calle 81 No 11-55 Piso 8 de la ciudad de Bogotá D.C. A sus disposiciones queda sometida tanto a La Empresa como sus trabajadores. Este reglamento hace parte integral de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario que, sin embargo, solo pueden ser favorables al trabajador.

CAPÍTULO II
CONDICIONES DE ADMISIÓN.

ARTÍCULO 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA** deberá participar en el proceso de selección y contratación establecido por La Empresa, ajustado a las políticas y procedimientos establecidos para dicho proceso y aportar los siguientes documentos:

1. Hoja de vida que relacione su identificación, estudios, experiencia que estime relevante y comprobación de estudios según y normas sectoriales del sector que requiera la Empresa o el área de conocimiento para el cargo a proveer.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
3. Si el aspirante es extranjero, permiso para trabajar en la actividad para la cual ha solicitado el empleo.
4. Cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años, autorización escrita del Ministerio de Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los p3adres o, a falta de estos, el Defensor de Familia, y copia del documento de identidad.
5. Copia del Estudio de Seguridad realizado por el empleador, cuando aplique.
6. Copia de las certificaciones de cursos, grados técnicos, tecnológicos, universitarios o superiores, que acrediten los estudios académicos esenciales para el desempeño del puesto respectivo.
7. Fotocopia de la tarjeta profesional, si es del caso.
8. Certificado de afiliación a EPS, al Fondo de Pensiones y al Fondo de Cesantías al cual pertenece.
9. Presentar certificaciones de experiencia de los contratos o proyectos en los que haya participado en las que se incluyan las funciones y responsabilidades de los roles desempeñados, así como el nombre, correo electrónico, teléfono y firma del responsable que expide la certificación por parte de la empresa u organización contratante.
10. Referencias Personales
11. Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía Nacional.
12. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
    Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.
13. Para afiliación al Sistema de Seguridad Social y Caja de Compensación Familiar), si es del caso:

a) Hijos de 0 – 6 años: Fotocopia del registro civil de nacimiento de los hijos que incluye el NUIP (Número Único de Identificación Personal).
   Hijos de 7-17 años: Fotocopia de la tarjeta de identidad.
   Hijos mayores de 18 años: Fotocopia de la cédula.

b) Certificado de estudio de los hijos mayores de 7 años.

14. Registro Civil de Matrimonio o declaración extra juicio de Convivencia, si es del caso.
15. Certificado de aptitud ocupacional, expedido por el medico señalado por la Empresa.

16. Certificación Bancaria vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO: PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, solicitará al aspirante otros documentos no mencionados en el presente Reglamento Interno de Trabajo, cuando lo considere necesario, según el cargo a proveer, siempre y cuando sean legalmente exigibles y útiles para la selección del candidato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, exigirá al aspirante la presentación del examen médico de ingreso y de un examen pre ocupacional, según el cargo a proveer.

PARÁGRAFO TERCERO: Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador, se descubre la falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, se finalizará de inmediato el contrato de trabajo y se compulsarán copias de los documentos a las autoridades competentes, previa denuncia penal.

CAPÍTULO III
PERIODO DE PRUEBA

ARTICULO 3. Una vez admitido el aspirante, PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA podrá estipular con él un período inicial de prueba conforme al contrato laboral suscrito, que tendrá por objeto apreciar por parte de la Empresa las aptitudes del trabajador y, por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo. (Art. 76 C.S.T.)

ARTICULO 4. El período de prueba será de (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba será la quinta parte (1/5) del término inicialmente pactado para el respectivo contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO. El período de prueba debe ser estipulado por escrito. En caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (Articulo 77, numeral primero, Código Sustantivo del Trabajo –CST-).

ARTICULO 5. Cuando entre PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA y el mismo trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato. (Art. 7° Ley 50 de 1990).

ARTICULO 6. Durante el período de prueba, se puede terminar el contrato unilateralmente y sin previo aviso. Una vez expire el período de prueba, el contrato se regulará por las normas legales vigente. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (Artículo 80 C.S.T).

CAPÍTULO IV
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTICULO 7. Son trabajadores accidentales o transitorios los que se ocupen en labores de corta duración, no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la Empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, a todas las prestaciones de Ley. (Art. 6° C.S.T.)

PARÁGRAFO ÚNICO. Se vinculará a este tipo de trabajadores mediante contrato de trabajo por obra o labor contratada y se hará selección de acuerdo con los parámetros establecidos por PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA. Así mismo, se notificará la terminación del contrato con ocho (8) días de anticipación y el trabajador entregará el puesto a la persona designada por el jefe inmediato el mismo día de finalización del contrato.

CAPÍTULO V
JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 8. La jornada laboral será de cuarenta (40) horas a la semana, que deberán cumplirse de lunes a viernes., con una hora de almuerzo entre las 12:00 m y las 2:00 p.m., en los turnos que establezca el jefe inmediato y se registrar en el software de registro de horarios de entradas y salidas. Para la ejecución de la jornada laboral, **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA**, establece los siguientes horarios:

Opción A: De lunes a viernes de 8 a 17 horas, o 40 horas de trabajo a la semana.

Opción B: De lunes a viernes de 9 a 18 horas, o 40 horas de trabajo a la semana.

PARÁGRAFO. Están excluidos de la regulación jornada máxima legal de trabajo los trabajadores que se desempeñen en alguna actividad profesional, de dirección, confianza y manejo.

ARTÍCULO 9. DISMINUCIÓN GRADUAL DE LA JORNADA LABORAL LEGAL: En virtud de lo dispuesto en la ley 2101 del 15 de julio de 2021, la cual modificó el artículo 161 del C.S.T., se prevé una reducción en la jornada laboral de 48 a 42 horas, de manera gradual durante los próximos años, de la siguiente manera:

- Se disminuirá una hora para los años 2023 y 2024, llegando a una jornada máxima de 46 horas.
- Se disminuirán dos horas para los años 2025 y 2026, cumpliendo finalmente con las 42 horas máximas.

ARTÍCULO 10. DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS TRABAJADORES: El empleador debe respetar todas las normas y principios que protegen al trabajador.

La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores.

ARTÍCULO 11. TURNOS: Se establecerán conforme a la contratación y a las necesidades internas de los servicios, siempre y cuando se cumplan las cuarenta y ocho (48) horas semanales establecidas por Ley y se informen mediante memorando del Jefe inmediato informando al área de Recursos Humanos.

Para esto, **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA** y el trabajador acordarán la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas flexibles, distribuida en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. (L.1846/2017).

PARÁGRAFO PRIMERO. Así mismo, **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA** y el trabajador acordarán temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a La Empresa o secciones de esta, sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de asignar un domingo en su jornada de trabajo, se compensará conforme al Artículo181 CST.

CAPÍTULO VI
HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 12. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, reconocerá trabajo suplementario o de horas extras cuando el jefe inmediato lo autorice por escrito a sus trabajadores. Si el trabajador reclama horas extras sin la autorización mencionada, éstas no se pagarán.

ARTÍCULO 13. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el Artículo 163 del CTS, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante la autorización expresa del Ministerio de Trabajo o de una autoridad delegada por este (D. 13/67, Articulo 1º).

ARTÍCULO 14. El reconocimiento y liquidación de horas extras, trabajo ordinario y nocturno, serán efectuados de conformidad con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 2352 de 1965, Decreto 13 de 1967, Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes o aquellas que lo modifiquen o adicionen, así:

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el Articulo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990, que las partes acordarán en el contrato de trabajo.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos mencionados se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con alguno otro (L. 50/90, Articulo 24).
5. El trabajo suplementario o de horas extras, o de recargo por trabajo nocturno, se efectuará junto con el salario del trabajo ordinario del periodo en que se ha causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente.

PARÁGRAFO: PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, implementará turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

CAPÍTULO VII
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTICULO 15. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se trasladará al lunes en los casos establecidos por la ley.

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (Ley 50 de 1990. Art. 26 numeral. 5º).

PARAGRAFO SEGUNDO. El reconocimiento y liquidación del trabajo dominical y festivo, será efectuado de conformidad con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 789 de 2002, Ley 50 de 1990. Ley 51 1983, y demás normas concordantes o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

CAPITULO VIII
VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 16. Los trabajadores que hubieren laborado en PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA durante un (1) año consecutivo tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. (Art. 186 Num. 1° C.S.T.)

PARÁGRAFO PRIMERO. Estas se deben concertar entre el trabajador y su Jefe inmediato, teniendo en cuenta no afectar la prestación del servicio y la efectividad del descanso. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA dará a conocer por lo menos con ocho (8) días de anticipación la fecha final de la concesión de las vacaciones.

El jefe de cada área es el responsable de realizar la programación de las vacaciones en coordinación con su equipo de trabajo y es el responsable de garantizar el normal cumplimiento del servicio; es decir, debe asegurar que no se afecte la prestación de los servicios a causa de la programación de vacaciones. En caso de no existir acuerdo en las fechas entre el trabajador y jefe inmediato, la Gerencia General o en su defecto Recursos Humanos, designará unilateralmente las fechas de las vacaciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.

ARTICULO 17. En todo caso, el trabajador gozará anualmente de por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones, hasta por dos (2) años.

PARÁGRAFO ÚNICO. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores de dirección, confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares. (Art. 190 C.S.T.)

ARTÍCULO 18. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA podrá otorgar vacaciones colectivas mediante la suspensión de actividades durante cierto número de días al año. A cada trabajador se le imputarán esos días a lo que le corresponde por concepto de sus vacaciones.

PARÁGRAFO PRIMERO. Si el trabajador, para el momento de las vacaciones colectivas, no tiene el tiempo suficiente para tener derecho a vacaciones anuales, se podrá llegar a un acuerdo entre la Empresa y el trabajador para que las disfrute y se adicionen a vacaciones futuras.

PARAGRAFO SEGUNDO. En el evento de que por las características del servicio que prestan o no la naturaleza de sus actividades, deban permanecer abiertas y en funcionamiento durante todo el año, los trabajadores y PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA podrán convenir un régimen de vacaciones colectivas escalonadas.

ARTÍCULO 18. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA no autoriza el pago de vacaciones en dinero, excepto aquellas que el Ministerio de Trabajo autorice. En el evento en que el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso, para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (Artículo 189 C.S.T. Artículo 20 de Ley 1429 de 2010).

ARTÍCULO 19. Durante el período de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán, para la liquidación de las vacaciones, el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea

variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTÍCULO 20. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, a través del área de Recursos Humanos, llevará el registro de programación de vacaciones, donde anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha del cumplimiento del periodo de vacaciones, fecha en que toma sus vacaciones, fecha de terminación y su pago. (Artículo 5º Decreto 13 de 1967).

PARÁGRAFO PRIMERO: En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En todos los contratos, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones, en proporción al tiempo laborado, cualquiera que sea su naturaleza (Artículo 1 de la Ley 995 de 2005).

CAPITULO IX
PERMISOS REMUNERADOS, PERMISOS NO REMUNERADOS E INCAPACIDADES

ARTÍCULO 21. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para (i) el ejercicio del derecho al sufragio; (ii) para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; (iii) para los casos de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; (iv) para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente o el de sus dependientes; (v) para asistir a su propio matrimonio; (vi) para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización; (vii) para asistir al entierro de sus compañeros y (viii) para las licencias de maternidad, paternidad y lactancia, siempre y cuando avisen con la debida oportunidad a la Empresa.

La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) La autorización de permisos que requiera el trabajador la tramitará ante su jefe inmediato y al área de Recursos Humanos, con la debida anticipación. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo, en horas distintas a su jornada ordinaria. (numeral sexto, Artículo 57 C.S.T.).
b) El otorgamiento de los permisos deberá consultar que el número de trabajadores a ausentarse no perjudique el funcionamiento de La Empresa.
c) En caso de licencia por luto, se aplicará lo dispuesto el numeral 10º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Se concederá al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral.
Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta 30 días siguientes a su ocurrencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, el trabajador avisará el mismo día del hecho o cuarenta y ocho (48) horas después de sucedido el acontecimiento. El jefe inmediato autorizará el permiso para acudir a esta calamidad e informará al área de Recursos Humanos.

Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo, se entiende por calamidad doméstica:

1. Grave afectación de la salud o de la integridad física de un familiar cercano, esto es, hijo, padre, madre, hermano con discapacidad, cónyuge o compañero permanente.
2. Secuestro o desaparición forzada y comprobada.
3. Situaciones como incendio, terremoto, inundación, accidente de su núcleo familiar, accidente automovilístico

donde debió quedarse unas horas o en una inspección de policía o Medicina Legal.

Para caso de calamidades domesticas se establece de 1 a 3 días, según sea el caso, prorrogables según las circunstancias del caso hasta máximo dos días más.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el trabajador requiera más tiempo para atender su calamidad, deberá solicitarlo al área de Recursos Humanos, a través de una licencia no remunerada que no supere los 15 días calendario.

PARÁGRAFO TERCERO: Los permisos, licencias, ausencias deben estar justificadas con la respectiva comunicación, incapacidad o registro de defunción debidamente legalizado. Se entregarán al jefe inmediato, quienes confirmarán la veracidad del documento y enviarán al área de talento humano para anexar a la hoja de vida del trabajador.

Los jefes inmediatos firmarán los permisos y enviarán a Recursos Humanos para el respectivo trámite administrativo.

En los demás casos de sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente el aviso se hará por escrito en el formato de permisos laborales y con la anticipación que las circunstancias lo permitan.

PARAGRAFO CUARTO. Si hay prueba de falsedad o engaño por parte del trabajador en el trámite del permiso, procederá el despido con justa causa.

ARTÍCULO 22. Los permisos para atención de asuntos personales, reuniones de colegio, viajes personales, estudio, citas médicas generales, pueden descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA. Igualmente, los permisos no son obligación ni del empleador, ni de su jefe y están sujetos a discrecionalidad del jefe con base en las labores y demanda de trabajo. Los permisos otorgados no deben afectar el normal funcionamiento del área o ir en detrimento del servicio o las tareas programadas. Los permisos aquí mencionados no podrán superar las dos horas laborales.

Las licencias no remuneradas superiores a treinta (30) días deben ser autorizadas por escrito, por el jefe inmediato y por Gerencia General.

ARTÍCULO 23. En el caso de licencias no remuneradas, el contrato de trabajo se entenderá suspendido, conforme al Artículo 53 C.S.T.

PARÁGRAFO ÚNICO: No se reconocerán permisos remunerados para viajes familiares ni personales.

ARTÍCULO 24 PERMISOS PARA CITAS MÉDICAS ESPECIALISTA: El trabajador debe procurar pedirlas mínimo con cuatro (4) días de anticipación y programarlas al final de la jornada laboral y, en casos extremos, a primera hora de la mañana e informar la fecha y hora programada, para lo cual deberá solicitarse por escrito expresando claramente el hecho que los motiva y anexar copia de los documentos que soportan la petición, dirigiendo el escrito a su jefe inmediato, o área de talento humano.

ARTÍCULO 25. Las incapacidades médicas deben presentarse al jefe inmediato en formato original, legible y dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas a su expedición. El jefe inmediato, luego de revisar la validez de este documento, lo entregará a Recursos Humanos, con la respectiva verificación y relación de estos documentos. Si pasados las cuarenta y ocho (48) horas el trabajador no presenta ni presenta la incapacidad médica, se descontará el tiempo no laborado y se iniciará investigación disciplinaria por abandono de cargo.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de que la incapacidad provenga de un médico particular o de un servicio prehospitalario de

urgencias y emergencias médicas (Emi, Emermédica o similares) esta deberá ser transcrita por el trabajador con la EPS y presentada al jefe inmediato, dentro de los ocho (8) días siguientes.

CAPÍTULO X
SALARIOS

ARTÍCULO 26. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA reconocerá a sus trabajadores como contraprestación del servicio, el salario que convengan libremente y su pago se hará en periodos mensuales.

ARTÍCULO 27. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, entre otros, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

ARTÍCULO 28. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito así:

a) El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede ser mayor de quince días y para sueldos no mayor de un mes. Para este último debe tenerse en cuenta:

i. En caso de que la fecha señalada para el respectivo pago sea un día no hábil se entenderá que se hará el día hábil anterior
ii. Si es un día festivo, entonces se pagará al hábil anterior.

b) Se pagará el trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del período siguiente, según lo establece el Artículo 134 del CST.

PARÁGRAFO PRIMERO. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA no reconocerá prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del CST y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.

ARTÍCULO 29. El régimen legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales de los trabajadores de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA será el del CST.

ARTÍCULO 30. Los reclamos originados en el cómputo de la remuneración mensual se harán por el interesado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago correspondiente, sin perjuicio del derecho que asiste al trabajador de reclamar dentro del término que la Ley señala.

CAPÍTULO XI
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SERVICIO MÉDICO Y RIESGOS LABORALES.

ARTÍCULO 31. Es obligación de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA velar por la salud, seguridad e

higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, en higiene y seguridad industrial, de conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el objeto de velar por la protección integral del trabajador, conforme a lo señalado en los Decretos 1443 del 1 de Julio de 2014 y 472 de 2015 y en las demás normas concordantes o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 32. Las EPS, ARL, a través de la IPS adscrita o designada por la aseguradora, prestará los servicios médicos requeridos por los trabajadores a la cual se encuentren afiliados.
En caso de no afiliación o suspensión del servicio por causas no atribuibles al empleador, los servicios serán a cargo del empleado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 33. Todo trabajador deberá informar el mismo día las afectaciones a su estado de salud y PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, hará lo conducente para que las aseguradoras lo examinen, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo o, en su caso, determine la incapacidad y el tratamiento a que debe someterse.

Si este no diere aviso dentro del término de tres (3) días, o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

ARTÍCULO 34. Los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos y a seguir las instrucciones de tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se niegue a los exámenes, instrucciones o tratamientos indicados perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa y será enteramente responsable del deterioro de su salud y las posibles consecuencias que esta desatención tenga. Se considera falta grave la desatención a realizarse los exámenes o a seguir las instrucciones médicas.

PARÁGRAFO: El área de seguridad y salud en el trabajo se encargará de hacer la vigilancia al trabajador, del incumplimiento de las recomendaciones médicas y de hacer la reubicación y readaptación a las funciones que le convengan al trabajador, teniendo en cuenta los cargos existentes.

ARTÍCULO 35. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo y en particular a las que ordene PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA para la prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de los equipos peligrosos (que generen emisión de gases, vapor), máquinas y demás elementos de trabajo que puedan generar accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral con justa causa, previa autorización del Ministerio de Trabajo, respetando el derecho de defensa (Art. 91 Decreto 1295 de 1994).

ARTÍCULO 36. En caso de accidente de trabajo, el trabajador debe informar a su jefe inmediato y él tomará todas las medidas necesarias y suficientes para reducir al mínimo las consecuencias del accidente y, lo informará en los términos establecidos ante Talento Humano o Salud Ocupacional, la EPS, la ARL y las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo (Decreto 472 de 2015).

ARTÍCULO 37. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA llevará estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberá determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales de conformidad con el reglamento expedido.

ARTÍCULO 38. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA informará los accidentes de trabajo o enfermedad profesional a la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales y a la Entidad Promotora de Salud, en forma simultánea, inmediatamente y dentro de un plazo no superior a dos (2) días hábiles siguientes al accidente o diagnosticada la enfermedad.

ARTÍCULO 39. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA no será responsable de accidentes de trabajo provocados deliberadamente o por culpa del trabajador. Solo estará obligado a prestar los primeros auxilios y reportarlo a la ARL. Tampoco será responsable de las consecuencias de las lesiones o perturbaciones causadas por el accidente, debido a no haber dado aviso oportuno o haber demorado el aviso sin justa causa. De todo accidente se llevará registro, y se hará el respectivo reporte a la ARL.

ARTÍCULO 40. En todo caso, en lo referente a los puntos de este capítulo, tanto PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA como los trabajadores se someterán a las normas de riesgos profesionales del CST, del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas. Ambas partes están obligadas a sujetarse a la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo, de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes

ARTÍCULO 41. El área de seguridad y salud el trabajo podrá realizarle seguimientos a los trabajadores que se encuentre a su vigilancia, y, en caso de que avizore incumplimiento de un trabajador, deberá ponerlo en conocimiento al área de talento humano para que se inicie el proceso disciplinario.

CAPÍTULO XII
DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 42. Los trabajadores tienen los siguientes deberes:

1. Observar la misión, visión y valores de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, así como los principios éticos y morales.
2. Anteponer los principios éticos, morales y profesionales al cumplimiento de sus metas laborales y administrativas.
3. Trato humano, amable y respetuoso hacia los superiores en los diferentes servicios de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.
4. Respeto y subordinación a los superiores.
5. Respeto buen trato a sus compañeros de trabajo.
6. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
7. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.
8. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observando los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
9. Permanecer con su uniforme institucional, carné dentro de las horas laborales en perfecto estado y presentación personal.
10. Registrar la entrada y la salida en el aplicativo dispuesto por la organización.
11. Ser verídico en todo caso
12. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.

13. Observar las medidas y recomendaciones médicas que se han entregados por el sistema de salud ocupacional o por el área de seguridad y salud en el trabajo, para el autocuidado de su integridad y de su enfermedad.
14. Todo trabajador debe abstenerse de denigrar, hablar, comentar o generar rumores que vayan en contra de la fama, buen nombre u honra de otro colaborador, a menos que sustente con evidencia ante su Jefe Inmediato para que éste a su vez la eleve al superior directo.
15. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
16. Ejecutar los trabajos que le asignen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
17. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del jefe superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
18. Evitar que terceras personas utilicen información confidencial, materiales, elementos de trabajo, enseres, mobiliario, equipos electrónicos, utensilios de oficina y, en general, los muebles e inmuebles del lugar donde desempeñen sus funciones, que estén al servicio o beneficio de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA o que se hayan dispuesto para uso exclusivo de sus empleados.
19. Guardar reserva absoluta en relación con los Manuales de Procedimientos, programas de sistematización, información atinente a asuntos internos o administrativos de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA de cualquier índole o que estén en relaciones con los socios, usuarios o contratistas.
20. No pedir, ofrecer ni aceptar ningún tipo de dadivas. Así mismo se abstendrán de recibir remuneración de terceras personas.
21. Comunicar oportunamente a sus superiores todo hecho o irregularidad que sea cometido por parte de otro empleado, funcionario o tercero que afecte los intereses de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, clientes, proveedores, socios o trabajadores.
22. Conocer y estar permanentemente actualizados en todas las normas, políticas y procedimientos que hacen parte de los diferentes procesos o subprocesos de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.
23. Dar estricto cumplimiento a las normas, documentos y procedimientos que hacen parte de cada proceso o subproceso.
24. Abstenerse de participar en actividades ilegales.
25. Abstenerse de asesorar personas involucradas con actividades ilegales.
26. Analizar los riesgos de su tarea y reportar cualquier desviación que pueda ir en contra de su salud o seguridad a su jefe inmediato, antes de iniciar sus labores.
27. Hacer uso adecuado y exclusivo para el trabajo de los medios tecnológicos como Internet, teléfonos fijos, celulares, equipos de oficina, herramientas, entre otros.
28. Acoger, respetar y dar cumplimiento cabal a las políticas que, para la adecuación y desarrollo de su objeto social, implemente PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA
29. Administrar adecuadamente los recursos de forma seria, segura, rentable y eficiente.

ARTÍCULO 43. Son obligaciones especiales de los trabajadores:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que de reservadas y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, lo que no obsta para denunciar delitos o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los elementos y herramientas de trabajo.
4. Comunicar oportunamente a PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios, accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
5. Informar y prestar la colaboración en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
6. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar las funciones siendo

prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el reglamento de la empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y medidas preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
8. Mantener actualizada la información sobre la dirección exacta de residencia, número telefónico, celular, email. En consecuencia, cualquier comunicación que se envié al trabajador se entenderá válidamente enviada y notificada a este si se remite a la dirección registrada.
9. Mantener la mejor actitud posible y satisfactoria ante los clientes de la empresa, siempre orientado por la vocación de servicio.
10. Observar rigurosamente las normas sobre seguridad social en salud en lo que respecta a normas de seguridad
11. Asistir cumplida y oportunamente a las capacitaciones, reuniones, inducciones, reinducciones, y entrenamientos a las cuáles sea citado por PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.
12. Respetar el conducto regular establecido en la Empresa, según organigrama publicado en la Intranet. El trabajador debe de abstenerse de dar órdenes, hacer llamados de atención o dar permisos a otros trabajadores que no depende directamente de él.
13. Ejecutar el contrato de trabajo de buena fe, con honestidad, honorabilidad y poniendo al servicio de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA toda su atención y capacidad normal de trabajo.
14. Aceptar su traslado a otro cargo dentro de La Empresa, siempre que no sufra desmejoramiento en sus condiciones laborales.
15. Autorizar, expresamente para cada caso y por escrito, los descuentos de su salario, prestaciones sociales y demás derechos de carácter laboral de las sumas pagadas demás, ya sea por error o por cualquier otra razón lo mismo que los préstamos que por cualquier otro motivo se hayan hecho, teniendo en cuenta el artículo 149 del C.S.T.
16. Los demás que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo, de las disposiciones legales de este reglamento, o de las asignadas por el empleador al trabajador en los estatutos de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.

CAPÍTULO XIII
ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 44. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en PARTNERS OF THE AMERICAS INC SUCURSAL COLOMBIA se establece conforme a lo establece cada proyecto y el donante de este.

Cada proyecto cuenta con un organigrama establecido, y habrá que remitirse a el mismo en el caso que se requiera para establecer los procedimientos necesarios

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Directores de Proyecto cuentan con plenas facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, pero no de finalización unilateral del contrato de trabajo, función exclusiva de Representante Legal de la Empresa, previo cumplimiento del proceso sancionatorio establecido.

PARÁGRAFO TERCERO: El orden jerárquico para cada uno de los trabajadores de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA se ha dado a conocer durante el proceso de selección e inducción del cargo.

CAPÍTULO XIV
OBLIGACIONES ESPECIALES DE PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA

ARTÍCULO 45. Son obligaciones especiales de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los instrumentos adecuados y las

materias primas necesarias para la realización de las labores.

2. Procurar a los trabajadores sitios de trabajo apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias, sentimientos, género, raza y convicciones.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en este Reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
8. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el Artículo 238 del CST.
9. Conservar el empleo a las empleadas que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o por licencia de enfermedad motivada en el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas.
10. Cumplir con este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes vigentes.
11. No practicar conductas que constituyan acoso laboral descrito en la Ley 1010 de 2006 y demás normas que la modifiquen o sustituya

CAPÍTULO V
MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA

ARTÍCULO 46. En este capítulo se establecen las políticas de manejo de la información y de los recursos tecnológicos para todos los usuarios y empleados de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA. Las violaciones a las políticas aquí establecidas constituirán falta grave, comprometerán de manera grave la responsabilidad del contraventor y podrán generar acción disciplinaria interna, incluyendo la terminación con justa causa del contrato de trabajo, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. Es responsabilidad de cada usuario utilizar los recursos asignados en forma responsable, profesional, ética y legal.

ARTÍCULO 47. Se entiende por usuarios a los empleados que acceden a los recursos tecnológicos de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, los cuales deben ser utilizados únicamente para propósitos legítimos de la operación de la Empresa, para facilitarles el desempeño de sus tareas laborales.

ARTÍCULO 48. POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGÍA. Como usuario de la Tecnología de Información, los usuarios están obligados a cumplir las siguientes políticas:

1. Usar los recursos asignados sólo para propósitos de trabajo;
2. No trasmitir, poseer, mostrar, archivar, guardar, editar, grabar o usar ningún tipo de imágenes o textos con mensajes sexuales explícitos, indecentes u obscenos en los sistemas o de cualquier otro material no relacionado con el objeto social de la Compañía.
3. No instalar ningún software sin autorización escrita del Representante Legal de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA;
4. Mantener el software antivirus activado y reportar inmediatamente cualquier incidente de virus;

5. Efectuar copias de seguridad (backup) de los datos de trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido;
6. Garantizar la seguridad física y buen estado del equipo.
7. Evitar guardar equipos en sitios susceptibles de goteo de líquidos, humedad, vibraciones o elementos químicos. Cualquier daño por negligencia del usuario a los computadores o parte de estos le será cobrado y el usuario autoriza expresamente el respectivo descuento por nómina o de su liquidación de derechos laborales (si es empleado);
8. Expectativa de Privacidad. Los usuarios no deben tener una expectativa de privacidad en relación con cualquier material que creen, almacenen, manden o reciban en el sistema de computación. Este sistema pertenece a la Empresa y puede ser utilizado para propósitos relacionados exclusivamente de su actividad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios renuncian expresamente a la privacidad en relación con cualquier material que ellos creen, almacenen, manden o reciban utilizando la red de computación, a través de Internet o de cualquier otra red.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El correo electrónico de la Empresa no es privado. Los usuarios dan su consentimiento para que, de ser necesario, directivos de la Empresa accedan y revisen el contenido. Los usuarios entienden y aceptan que PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA utilice procedimientos y recursos manuales o automáticos para monitorear la utilización de sus recursos de computación.

ARTÍCULO 49. POLÍTICA DE USO DE INFORMACIÓN. Como responsable de la información que maneja, el usuario está obligado a proteger cada información emitida en medio magnético o impreso, a no dejar documentos confidenciales en impresoras y fotocopiadoras, a no dejar documentos confidenciales en el escritorio y a borrar archivos confidenciales de computadores portátiles. Se ceñirá además a las siguientes reglas:

1. Material inapropiado o ilegal. El material que tenga carácter fraudulento o que pueda llegar a generar sentimientos de acoso u hostigamiento, o que por su naturaleza sea embarazoso, sexualmente explícito, difamatorio, ilegal o inapropiado, no podrá ser enviado por correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación electrónica (tales como sistemas de bulletin boards, grupos de noticia, grupos de chat), o exhibido o almacenado en los computadores de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA., Los usuarios que encuentren o reciban este tipo de material deben reportarlo en forma inmediata al representante legal.
2. Usos prohibidos: Los recursos tecnológicos de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA no podrán ser utilizados, sin previa autorización escrita, para divulgar, propagar o almacenar contenido personal o comercial de publicidad, promociones, ofertas, programas destructivos (virus), material político o cualquier otro uso que no esté autorizado;
3. Desperdicio de Recursos de Cómputo: Los usuarios no deben desperdiciar los recursos de cómputo, monopolizar o acaparar los recursos para excluir a otros. Estos actos incluyen, aunque no se limitan, a envío de correo electrónico masivo, envío de correos de cadena, gastar tiempo excesivo en Internet, juegos, grupos de chat, impresión de copias múltiples de documentos, bajar archivos de gran tamaño, o crear tráfico de red innecesario.
4. Mal Uso del Software: Los usuarios no podrán efectuar ninguna de las siguientes labores sin autorización previa y escrita del Representante Legal:

a. Copiar software para utilizar en sus computadores en casa;
b. Proveer copias de software a contratistas, empleados temporales, amigos, parientes o cualquier otra tercera persona;
c. Instalar software en cualquier computador o servidor de la Empresa;
d. Bajar software de Internet u otro servicio en línea a cualquier computador o servidor, salvo que exista un contrato de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, con un proveedor de servicios, y esté autorizado por el Representante Legal de la Empresa.
e. Modificar, revisar, transformar o adaptar cualquier software;
f. Descompilar o realizar ingeniería de reverso en cualquier software. Los usuarios deberán informar a su jefe

inmediato de cualquier conocimiento que tengan de cualquier violación al uso adecuado y legal del software o de los derechos de autor respectivos.

5. Comunicación de Secretos del Negocio: A menos que esté expresamente autorizado por el Representante legal de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA y por escrito, está estrictamente prohibido divulgar, propagar o almacenar en discos extraíbles, etc. información confidencial de la Empresa.

El incumplimiento de esta norma puede derivar responsabilidad civil e incluso penal al infractor (Artículos. 192, 194 y 308 del Código Penal). El Representante Legal debe garantizar el cumplimiento de esta política, y de proveer su apoyo, con el fin de cumplirla y de brindarle a su personal directo medios para atenderla adecuadamente.

ARTÍCULO 50. POLÍTICAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. CONFIDENCIAL es la única clasificación de seguridad que debe ser usada por los empleados. Su uso debe limitarse a documentos o información importantes, bien sean en papel, medios electrónicos u otros.

El manejo de la información confidencial se regirá por las siguientes reglas:

1. Toda información clasificada como confidencial debe ser manejada bajo responsabilidad de quien la origina o produce, y su conocimiento debe ser limitado estrictamente a quienes necesitan conocerla, buscando el menor número de personas posible.
2. Los proyectos o documentos confidenciales deben tener marcado en una portada la persona responsable que lo produjo, las que lo conocieron o manejaron, y el responsable de su custodia. Su conocimiento se debe limitar al personal estrictamente necesario.
3. El mantenimiento que realizan terceros a los recursos de computación deberá ser controlado por la persona responsable del equipo; por ninguna razón tendrán acceso a los servidores y al sistema sin supervisión idónea.
4. Las comunicaciones telefónicas (incluidas a teléfonos móviles o celulares) no deben versar sobre temas confidenciales. Éstos deben ser tratados en forma presencial.

ARTÍCULO 51. SALIDA DE COMPUTADORES PORTÁTILES, DOCUMENTOS Y ACTIVOS. Está prohibido retirar de las oficinas, computadores portátiles sin la autorización del jefe inmediato, Gerentes o el Representante Legal. Está prohibido retirar de las oficinas documentos de la Empresa y, en casos excepcionales, deberán tener la autorización escrita del Representante Legal. Dicha autorización se debe dejar por escrito registrando el retiro del activo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se exceptúa de lo establecido en el artículo anterior, cuando el trabajador y/o colaborador deba retirar los equipos, documentos o activos asignados con ocasión de viaje y por el tiempo previsto para ello.

ARTÍCULO 52. POLÍTICAS DE SOFTWARE. El software utilizado en los recursos de computación ha sido legalmente adquirido por PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA. La instalación de cualquier software diferente en un computador fijo o en uno portátil, sin la debida autorización del Representante Legal, se considerará una violación a las políticas de seguridad. Se borrará el software inmediatamente y traerá consigo la adopción de sanciones disciplinarias.

ARTÍCULO 53. POLÍTICA DE VIRUS. Cualquier medio electrónico (disquetes, CD- ROM, DVD's, USB´s, etc.) que se requiera dentro de la compañía y que provenga de terceros, deberá ser revisado antes de su utilización en cualquiera de los recursos de computación. En caso de recibir información por correo electrónico o Internet que provenga de personas o empresas desconocidas, deberá eliminarse sin verificar su contenido. Si un computador es infectado por un virus (o incluso si apenas se tiene la sospecha de ello), no será usado, se dejará encendido, se informará inmediatamente al encargado de mantenimiento, se aislarán los disquetes utilizados recientemente y se informará a las personas que se encuentren cerca con el propósito de que estén prevenidos de lo ocurrido y también vacunen sus equipos.

ARTÍCULO 54. POLÍTICAS DE CORREO ELECTRÓNICO. No se deben considerar las comunicaciones electrónicas como privadas o seguras: el correo electrónico puede ser almacenado en un número indefinido de computadores y las copias de los mensajes pueden ser reenviados a otros, ya sea electrónicamente o impresas. Así mismo, el correo electrónico enviado a usuarios inexistentes o equivocados implica que este correo sea de conocimiento de terceras personas.

Al utilizar el correo electrónico, se deben tener en cuenta las siguientes pautas:

1. El remitente debe pensar antes de enviar un mensaje: Al redactar un correo electrónico es importante utilizar el mismo cuidado y discreción que se utiliza en otros tipos de comunicación escrita. Una característica, y peligro, del correo electrónico es que suele tratarse más informalmente que otros medios de comunicación de negocios. Cualquier correo o documento creado o almacenado en un computador probablemente sea revisado por personas distintas de su destinatario original.
2. Material inapropiado: No se podrá enviar por correo electrónico material de carácter fraudulento, que pueda llegar a generar sentimientos de acoso u hostigamiento a juicio de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA o que por su naturaleza sea embarazoso, sexualmente explícito, difamatorio, ilegal o inapropiado. Si un usuario encuentra este tipo de material, debe reportarlo a su jefe inmediato.
3. No reenvíe o inicie correo de cadena (Spam) o masivo: El correo en cadena es un mensaje enviado a un número relativamente grande de destinatarios para que estos a la vez lo reenvíen a otros. El envío de correo masivo se refiere a aquél enviado a un gran número de receptores sin un propósito relacionado con el negocio. Estos tipos de mensajes degradan el desempeño del sistema y consumen recursos valiosos en tiempo, disco y memoria. Los usuarios deberán borrar todos los correos de cadena y masivos (no relacionados con el negocio) y abstenerse de reenviarlos a otras personas.
4. Alteraciones: Nunca deberá alterar la línea “De” (autor del correo) u otra información relacionada con los atributos de origen del correo electrónico. Mensajes anónimos o cuasi-anónimos están prohibidos.

ARTÍCULO 55. POLÍTICAS DE USO DE INTERNET. El uso de Internet debe ajustarse al sentido común y a la ética. El uso indebido de este recurso puede implicar que se elimine el acceso al mismo. Igualmente, constituye falta grave y puede conducir a una acción disciplinaria, incluyendo posible terminación del contrato por justa causa, así como responsabilidad civil y penal.

La utilización de Internet se rige además por las siguientes pautas:

1. Negación de responsabilidad por uso de Internet: PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA no es responsable del material consultado por los usuarios en Internet. Los que usen Internet lo hacen bajo su propia responsabilidad; sin embargo, la Empresa tiene el derecho -no la obligación- de monitorear todos los aspectos relacionados con sus servicios de cómputo y revisar los sitios visitados, correos enviados y recibidos y material descargado. Si encuentra material inapropiado, la empresa podrá restringir el uso del servicio al usuario, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
2. Juegos: Los usuarios no podrán utilizar la conexión de Internet de la Empresa para bajar juegos, protectores de pantalla, o participar en juegos a través de Internet.
3. Conformidad con leyes aplicables y licencias: En la utilización de los recursos de computación, los usuarios deberán guardar conformidad con todas las licencias de software, derechos de autor y todas las leyes nacionales e internacionales que regulen la propiedad intelectual y las actividades en línea.
4. El envío y recepción de software por el personal, proveniente o no del exterior o remitido por cualquier persona, deberá ser previamente conocido y autorizado por escrito por el Representante Legal de la Empresa.
5. Enmiendas y revisiones: Esta política podrá ser enmendada o revisada a medida que las circunstancias lo ameriten. Los usuarios recibirán copia de los cambios efectuados.
6. No implica derechos adicionales: Esta política no implica ni otorga a los usuarios derechos contractuales.

CAPÍTULO XIV
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES

ARTICULO 56. Queda prohibido emplear a las mujeres y menores de edad en los trabajos que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1. Trabajos relacionados con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
4. Menores de edad. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos x o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
5. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
6. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.
7. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas,
8. Trabajos y operaciones que involucran la manipulación de cargas pesadas.
9. Trabajos relacionados con cambios, de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajados próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
10. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

PARÁGRAFO ÚNICO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" se podrán emplear en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este Artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o a integridad física.

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante, los mayores de diecisiete (17) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (Artículo 114 de la Ley 1098 de 2006)

CAPITULO XVII
PROHIBICIONES PARA PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 57. Se prohíbe a **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA**:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
b) Las cooperativas y el fondo de empleados pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley los autorice.
c) Los bancos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza.
d) En cuanto a la cesantía y pensiones de jubilación, La Empresa puede retener el valor respectivo en los casos establecidos en el artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.

e) En el evento en que los empleados se organicen para formar un fondo de ahorro tomado de sus ingresos laborales, La Empresa podrá hacer los descuentos de sumas dineros previamente autorizados por éstos, para ser entregados, en la forma indicada al responsable de la administración del fondo de ahorro.

2. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
3. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de asociación.
4. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
5. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
6. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
7. Emplear, en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
8. Cerrar intempestivamente La Empresa. Si lo hiciera, además de incurrir en sanciones legales, deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el lapso que dure cerrada La Empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
9. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
10. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad (Artículo 59 C.S T).

ARTÍCULO 58. Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA los útiles o elementos de trabajo, estudios, conceptos, e información reservada o privilegiada, soportes o aplicaciones.
2. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo.
3. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de La Empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
4. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
5. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
6. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
7. Usar los útiles, equipos o herramientas suministradas por La Empresa en objetivos distintos del trabajo contratado (Artículo 60 C.S.T).
8. Realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la jornada de trabajo.
9. Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa.
10. Descuidar el desarrollo de sus responsabilidades e incumplir órdenes e instrucciones de los superiores.
11. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados.
12. Fomentar, intervenir o participar en conversaciones, tertulias, corrillos, discusiones altercados o peleas durante el horario de trabajo.
13. Aprovecharse de las circunstancias para amenazar o agredir en cualquier forma a sus superiores o compañeros de trabajo y ocultar el hecho.
14. Originar riñas, discordias o discusiones con otros trabajadores de La Empresa, o tomar parte en tales actos dentro o fuera de la misma.

15. Fijar avisos o papeles de cualquier clase en las paredes o sitios no autorizados por La Empresa, o escribir en los muros internos o externos de la misma.
16. Desarrollar actividades diferentes a sus labores durante las horas de trabajo, sin previo permiso del jefe inmediato.
17. Crear, alterar o circular documentos de creación y uso exclusivo de La Empresa en su beneficio personal o de terceros.
18. Proporcionar o suministrar a terceros sin autorización de La Empresa, información confidencial o laboral de La Empresa, datos relacionados con la organización, producción, o con cualquiera de los documentos que hayan sido de su conocimiento o a los que haya tenido acceso en razón a sus labores.
19. Utilizar los computadores, la fotocopiadora y cualquier otro implemento de propiedad de La Empresa con fines personales, sin previa autorización del jefe inmediato.
20. Usar los elementos de trabajo en labores que no sean propias, desperdiciarlos o permitir que se destinen a fines diferentes de su objeto.
21. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad e integridad personal, la de sus compañeros de trabajo, superiores, terceras personas o realizar actos que amenacen o perjudiquen los elementos de trabajo o instalaciones.
22. Confiar en otro trabajador, sin la expresa autorización correspondiente, la ejecución propio trabajo.
23. Solicitar a terceros o recibir, directa o por interpuesta persona, regalos, atenciones, prebendas, gratificaciones, dádivas o recompensa como retribución por actos inherentes a su cargo.
24. Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para La Empresa.
25. Facilitar o permitir a terceros la utilización de la papelería de La Empresa.
26. Prestar a título particular, servicio de asesoría o asistencia en trabajo relacionados con las funciones propias de su empleo.
27. Comercializar, prestar o regalar los elementos de protección personal suministrados por La Empresa para el desarrollo de las funciones por parte de cada trabajador.
28. Usar para fines distintos o contrarios a la forma indicada, ropa o implementos de trabajo.
29. Presentar, para la admisión en La Empresa o para cualquier efecto documentos falsos, incompletos enmendados o no ceñidos a la estricta verdad.
30. Desacreditar o difamar en cualquier forma o por cualquier medio, las personas servicios o nombre de La Empresa, o incitar a que no reciban sus servicios.
31. Destruir, dañar, retirar o dar a conocer, archivos de La Empresa o de terceros, que le hayan sido revelados en el desarrollo de sus labores por considerarse confidenciales, sin autorización expresa y escrita de la misma.
32. Retirar información digital o virtual de La Empresa, sin autorización escrita del jefe inmediato.
33. Introducir en los computadores de La Empresa, medios magnéticos o información ajena a La Empresa que puedan afectar de cualquier manera los informes o equipos; que constituyan una infracción a las normas de propiedad intelectual.
34. Instalar software en los computadores de La Empresa, así este cuente con la licencia otorgada por la misma en los términos de ley.

PARAGRAFO. La violación por parte del trabajador de las prohibiciones especiales enunciadas, se considera FALTA GRAVE, y dará lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.

CAPÍTULO XVIII
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 59. PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA impondrá a sus trabajadores sanciones previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (Artículo 114, C.S.T)

o en la Ley.

ARTÍCULO 60. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sanciones:

a) El incumplimiento constante e injustificado del horario de trabajo. Los retardos constantes mayores a 10 minutos (más de tres días en el mismo mes) en el ingreso, bien sea al iniciar la jornada o después del almuerzo, se sancionará con la suspensión de uno a tres días de trabajo y su respectivo descuento económico.

PARÁGRAFO: El descuento económico corresponderá a la siguiente escala: Por primera vez, multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por la tercera vez, suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde y por cuarta vez, suspensión en el trabajo hasta por tres días.

b) La falta en el trabajo en la mañana o en la tarde, sin excusa suficiente, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.

c) La falta total al trabajo durante un día sin excusa suficiente, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y, por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses.

d) Presentarse al lugar de trabajo en ropa informal (cachucha, tenis, jeans azules, camisetas sin cuello o escotadas, prendas con rotos, etc.). El jefe inmediato solicitará a quien incurra en esta falta que se retire de las instalaciones de la Empresa y regrese vestido apropiadamente, con el respectivo descuento económico del tiempo no laborado. De repetirse la situación, se sancionará al colaborador con la suspensión de un día de trabajo y su respectivo descuento económico.

e) La falta de uso de la dotación y carné entregados a las personas a las que tenga derecho. El incumplimiento constante (tres veces en el mismo mes) se sancionará con la suspensión de un día de trabajo y su respectivo descuento económico.

f) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera vez suspensión en el trabajo entre uno (1) hasta tres (3) días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por tercera vez terminación del contrato.

El incumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas al trabajador sin excusa suficiente implica por primera vez llamado de atención verbal; por segunda vez, llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida y por tercera, terminación del contrato laboral.

PARÁGRAFO PRIMERO. La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El valor de multas se consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores de La Empresa que más puntal y eficientemente, cumpla sus obligaciones.

ARTICULO 61. Constituyen faltas moderadas:

1. Incumplir los requisitos del cliente.
2. Discutir con los compañeros frente a los clientes.
3. No realizar la documentación o informes a su cargo. Utilizar sin autorización previa los bienes de la Compañía para fines diferentes al laboral.
4. El no reporte de daños ocasionales o perdidas de los activos de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.

5. Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la Empresa y en general aspectos que constituyan infracciones a la ley de propiedad intelectual.
6. Ejecutar o realizar tareas personales dentro de las dependencias de la Compañía a favor de terceros, salvo que para ello tenga permiso escrito otorgado por la Gerencia, así como realizar labores diferentes a las de su función o cargo en la jornada laboral.
7. Para las personas que manejan fondos o dineros de la Compañía y se presenten las siguientes situaciones: faltantes de dinero en el cierre caja, desviación de dineros a otros destinos, darle uso personal o diferente al destinado a los dineros entregados para su custodia o cambien sin autorización de su superior cheques de trabajadores o de terceras personas, así como también aceptar vales no autorizados.
8. Desacatar el fuero ordinal inherente a cada cargo.
9. No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así como desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra o promover escándalos en las instalaciones de la compañía o utilizar vocabulario impropio.
10. Afectar negativamente el ambiente laboral.
11. Evitar que las situaciones personales o sentimentales lleguen afectar las funciones o el buen ambiente laboral.
12. Divulgar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los intereses de la Compañía o del buen nombre y prestigio de sus compañeros de trabajo o produzcan inquietud y malestar entre el personal.
13. No comunicar oportunamente a la Gerencia cuando se tenga conocimiento de la comisión de cualquier infracción penal cometida por sus compañeros de trabajo o de terceras personas, dentro de las instalaciones de la Compañía o en ejercicio de sus funciones.
14. Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Compañía o en el ejercicio de sus funciones.
15. No registrar con su huella el ingreso y salida de las instalaciones de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, de acuerdo con los sistemas de control que para el efecto establezca la empresa, así como alterar, sustraer o usar indebidamente los controles establecidos.
16. Incumplimiento de las metas o planes de trabajo propuestos por el superior jerárquico (tareas, compromisos, cumplimiento de indicadores, planes de mejoramiento, mejoramiento de procesos...).
17. Dormir durante la jornada de trabajo.
18. Omitir Información de eventos que afecten el servicio a nuestro cliente.
19. No asistir a las capacitaciones programadas por la empresa.
20. Omitir el reporte de accidentes de trabajo, enfermedades comunes o laborales o incidentes de trabajo.
21. Realizar rifas, cadenas, colectas, ventas o similares en el lugar de trabajo; realizar préstamos a los compañeros o clientes.

Las anteriores faltas son causales de suspensión del contrato de uno (1) a ocho (8) días, por primera vez; en caso de reincidencia, sería por quince (15) días y por tercera vez, se terminaría el contrato con justa causa.

ARTÍCULO 62. Constituyen faltas graves que darán lugar a la terminación unilateral y con justa causa del contrato de trabajo de manera inmediata:

1. Segundo incumplimiento constante e injustificado del horario de trabajo. Los retardos constantes mayores a 15 minutos (más de tres días en el mismo mes) en el ingreso, bien sea al iniciar la jornada o después del almuerzo.
2. Segundo incumplimiento de las metas o planes de trabajo propuestos por el superior jerárquico (tareas, compromisos, cumplimiento de indicadores, planes de mejoramiento, mejoramiento de procesos...).
3. Realizar actividades para las cuales no tiene las competencias o habilidades asignados al cargo.
4. Omisión de registros, informes, actas al jefe inmediato y/o al cliente.
5. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales. reglamentarias, Manual de Funciones o Reglamento Interno de Trabajo.
6. El incumplimiento en el uso de los EPP e inducciones de seguridad en el trabajo.
7. El maltrato verbal, psicológico y físico contra un cliente o cualquier otra persona que se le esté prestando el

servicio. Las agresiones verbales o físicas que atenten contra los compañeros de trabajo.

8. El que se atente contra la seguridad, tranquilidad y bienestar, del cliente interno o externo o cualquier otra persona que se esté prestando el servicio de salud.
9. Asignar actividades no laborales a sus subalternos.

CAPÍTULO XIX
JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTICULO 63. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, además de las indicadas en la ley, los decretos y demás normas que regulen la materia, las faltas enumeradas a continuación

Por parte de la Empresa:

1. El trabajador se ausenta sin justificación hasta por dos días. Cuando se ausente por fuerza mayor, debe informarlo por escrito dentro de las siguientes 12 horas por alguno de los diferentes medios establecidos por la Institución (correo electrónico, jefe inmediato, gerente de talento humano y/o por carta).
2. Haber engañado a la compañía con documentos falsos, tales como certificados, tarjetas profesionales, antecedentes, constancias, incapacidades, etc.
3. Relacionar cobros de viáticos, gastos de viaje que no correspondan a la realidad, en beneficio propio o de terceros, y realizar el cobro subsidios inexistentes o dar a los mismos una destinación diferente.
4. Realizar trabajos, actividades no asignadas por La Empresa, revelar información de carácter reservado o confidencial que el empleado conozca por razón de su trabajo o vinculación a La Empresa, atender sin justificación, durante las horas de trabajo asuntos diferentes a los que le sean asignados.
5. Copiar, llevar o transmitir, por cualquier medio, fuera de La Empresa, manuales, programas (software) y documentos de cualquier naturaleza y de propiedad de ésta, o prestarlos o fotocopiarlos sin autorización.
6. Engañar a La Empresa en cuanto a la solicitud de permisos, licencias beneficios o auxilios monetarios.
7. Haber actuado con violencia o indisciplina en sus labores contra el empleador, el personal directivo, usuarios de los servicios o los compañeros de trabajo. El maltrato verbal contra cualquier persona que se le esté prestando servicio. Atentar contra la seguridad, tranquilidad y bienestar del cliente, usuario visitante cliente interno o externo o cualquier otra persona que se esté prestando el servicio.
8. Dañar con intención materiales, elementos de trabajo, la infraestructura física, equipos, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo.
9. Actuar en forma inmoral o delictuosa en el lugar de trabajo, o en el desempeño de sus funciones.
10. Violar las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los Artículos 58 y 60 del CST, contratos individuales o en el presente reglamento.
11. El estar en detención preventiva por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días aún por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extensión del contrato.
12. Revelar secretos técnicos, información del cliente o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio que de la Ley considere.
13. No rendir en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en las labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Para dar aplicación de esta causal, de acuerdo con el Artículo 2o. del decreto 1373 de 1.965, el empleador requiere previamente al trabajador dos veces cuando menos, por escrito mediando entre uno y otro aviso, un lapso no inferior de ocho (8) días. Si hechos los anteriores requerimientos, el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentar a este un cuadro comparativo del rendimiento en promedio en actividades análogas, a efectos de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho días siguientes, si el empleador no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito, dentro de los ocho (8) días siguientes.
14. La sistemática inejecución, sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o

legales.

15. El consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, fármacos que se auto medique o que no permitan el desarrollo normal de sus actividades durante su jornada laboral, y/o que llegue a sus labores bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva.
16. La renuencia sistemática del trabajador de aceptar las medidas preventivas, para evitar enfermedades o accidentes.
17. La falta de pericia y inhabilidad para el desempeño de la labor encomendada, identificada a través de evaluación de desempeño y hallazgos frecuentes sobre los entregables, previa documentación de estos hallazgos.
18. En caso de los numerales 10 al 15 de este Artículo, para la terminación del contrato, PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA deber dar aviso al trabajador con anticipación no menor de ocho (8) días.
19. El incumplimiento con los requisitos exigidos al momento de firmar contrato y los que, de acuerdo con la normatividad de su labor y la actualización de esta, se exijan.
20. Cometer actos o acciones fuera de sus puestos de trabajo, fuera de las instalaciones de La Empresa y en representación de esta, que comprometan o afecten la imagen y el buen nombre de ésta.
21. Revelar secretos y datos reservados de La Empresa, así como dar a conocer la clave personal de acceso a las instalaciones, prestar llaves o dar a conocer claves de cajas de seguridad a terceros o a personal no autorizado.
22. Ejercer, coparticipar o tolerar una situación de acoso laboral bajo cualquiera de sus modalidades.
23. Presentar sin soporte, o temerariamente, una denuncia de acoso laboral.
24. Violar las normas del presente reglamento interno de trabajo.
25. Violar gravemente sus obligaciones.

ARTICULO 64. Por parte del trabajador:

1. El haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo.
2. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.
3. Todas las circunstancias que el trabajador no puede prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad y su salud y que el empleador no se allane a modificar.
4. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio.
5. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales.
6. La exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto, en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató.
7. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los Artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o el presente reglamento.

PARÁGRAFO PRIMERO. La parte que termine unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no puede alegarse válidamente causales o motivos distintos.

PARAGRAFO SEGUNDO. La falta grave dará lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa. Igualmente, en casos de reincidencia en faltas leves, se faculta al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo.

PARAGRAFO TERCERO. Estas causales no son taxativas de los motivos de despido con justa causa, pues también tendrán aplicación las que se desprendan de las normas legales.

ARTICULO 65. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte de La Empresa, o si ésta da lugar a la terminación unilateral por parte del empleado por alguna de las justas causas contempladas en la Ley, La Empresa pagará al empleado las indemnizaciones del caso, de acuerdo con la Ley.

ARTÍCULO 65. Fuera de las anteriores, son también justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador las siguientes faltas que se califican como graves:

1. Suministrar a terceras personas, sin autorización expresa del PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA., datos relacionados con la organización o sus sistemas, servicios o procedimientos.
2. Aprovecharse en beneficio propio o ajeno de los estudios, procedimientos, descubrimientos, informaciones, inventos, o mejoras obtenidos o conocidos por el trabajador, o con intervención de él, durante la vigencia del contrato de trabajo.
3. Ocuparse en asuntos distintos de su labor durante las horas de trabajo, sin previo permiso del jefe inmediato.
4. Intervenir en cualquier forma en la promoción, organización o realización de huelgas, paros, ceses, suspensiones o disminución del ritmo de trabajo cuando tales hechos tengan el carácter de ilegales, intempestivos o de alguna manera sean contrarios a las disposiciones de la ley y el reglamento.
5. Realizar defectuosa o negligentemente el trabajo. Conforme a los procedimientos encargados por el área o según procedimiento y política establecida.
6. Interponer o hacer interponer obstáculos de cualquier naturaleza para que el trabajo propio o el de otros trabajadores o máquinas y equipos situados en el lugar de trabajo, no salga en la cantidad, calidad y tiempo fijados.
7. Destruir, dañar, retirar o dar a conocer los archivos o cualquier documento de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, sin autorización expresa de ésta.
8. Confiar a otro trabajador, sin la autorización correspondiente la ejecución de propio trabajo, los instrumentos, equipos y materiales de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.
9. Vender, cambiar, prestar, usar para su propio provecho o de un tercero y/o negociar en cualquier forma algún objeto, documento o información de propiedad de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA.
10. Disponer de dinero, cheques, facturas, órdenes de compra o de servicios, letras de cambio y demás instrumentos negociables, artículos o valores que le sean entregados por cualquier concepto por ésta con destino a sus acreedores, clientes, trabajadores.
11. Crear o alterar documentos que tengan poder representativo o probatorio en su relación laboral para utilizarlos en su beneficio personal.
12. Dedicarse a consultar páginas y redes sociales, ver televisión en horas y sitios de trabajo sin autorización de su jefe inmediato, sin que estén justificadas a razón de su labor.
13. Efectuar reuniones de cualquier naturaleza en salas o predios de la Empresa, sin previo permiso, aún cuando sean en horas diferentes a las de trabajo.
14. La violación por parte del trabajador de los deberes, obligaciones o prohibiciones consignados en el presente reglamento.

ARTÍCULO 67. En los casos de suspensión o terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito previstos en los Artículos 51 y 466 del Código Sustantivo del Trabajo, PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA dará de inmediato aviso al inspector del Trabajo correspondiente a fin de que compruebe esta situación.

CAPÍTULO XX
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 68. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA escuchará al trabajador inculpado directamente y dejará constancia escrita o magnética de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer la sanción definitiva. (Art. 115 C.S.T.)

ARTÍCULO 69. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el anterior artículo (Artículo 115 C.S.T.).

ARTICULO 70. PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR DESCARGOS: El área de Recursos Humanos o el jefe inmediato citarán al trabajador como máximo ocho (8) días de anterioridad mediante escrito donde se informe la razón por la cual se va escuchar descargos. A la hora y lugar señalados para la diligencia descargos, se escucharán al trabajador y se le informará que puede presentar pruebas o testigos de la situación que se le informa.

PARÁGRAFO ÚNICO. En caso de no asistir, se levantará un acta con el jefe inmediato y se hará constancia del hecho. El trabajador tendrá dos (2) días calendario para justificar su ausencia a esta diligencia. En caso de que no se justifique, dejará a discrecionalidad del empleador la imposición de la sanción.

ARTÍCULO 71. El jefe inmediato, el encargado de Recursos Humanos y el asesor externo analizarán los descargos y tomarán la decisión de imponer una sanción, que se notificará al trabajador mediante escrito suscrito por el encargado de Recursos Humanos.

PARÁGRAFO ÚNICO. La Empresa notificará a la persona sancionada por escrito y la sanción se hará efectiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación. Los días de la sanción serán continuos.

ARTÍCULO 72. En caso de que el trabajador no se encuentre de acuerdo con la decisión, podrá interponer dentro de los dos (2) días siguientes de recurso de apelación ante el Representante Legal de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA, quien resolverá a los tres (3) días siguientes de recibido del recurso.

CAPÍTULO XXI
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRÁMITE

ARTÍCULO 73. Los trabajadores harán los reclamos presencialmente ante el encargado de Recursos Humanos, quien escuchará, recopilará la información respectiva y resolverá en justicia y equidad.

CAPÍTULO XXII
ACOSO LABORAL
CONCEPTOS, MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

ARTÍCULO 74. CONDUCTAS QUE REPRESENTAN ACOSO LABORAL: Se entiende por acoso laboral, toda conducta persistente y demostrable, que se hace sobre: un empleado, un trabajador(a) por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Estas conductas buscan infundir miedo, intimidación, terror y angustia, y causar así perjuicio laboral, desmotivación en el trabajo, o inducir a la renuncia. En tal sentido, se consideran conductas constitutivas de acoso laboral las siguientes:

- Maltrato: Cualquier acto de agresión física, independiente de las consecuencias que tenga; las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o que se refieran a la raza, al género, al origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales que tengan contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

- Persecución: Las amenazas de despido sin justificación dichas delante de los compañeros de trabajo; las múltiples denuncias disciplinarias; la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; la exigencia de trabajar en horarios que superan la jornada contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno y la exigencia permanente de trabajar domingos y días festivos, sin que haya una necesidad real de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores(as). La negativa injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y

vacaciones, cuando se dan las condiciones
legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos.

- Discriminación: Cuando por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, creencia religiosa, preferencia política, situación social u orientación sexual se trata al trabajador(a) de manera diferente; las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, hechas en público. Decir en público hechos que pertenecen a la vida íntima de la persona.
- Entorpecimiento: Cuando se niegan los materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento del trabajo. Cuando se imponen deberes demasiado extraños a las obligaciones del trabajo. Si hay exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada. Cuando hay cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento claro que justifique la necesidad técnica de la empresa.

- Inequidad: Si en el trato se nota discriminación respecto a los demás trabajadores(as) en cuanto al otorgamiento de derechos, prerrogativas laborales y la imposición de deberes.

- Desprotección: Cuando se asignan tareas que ponen en riesgo su vida o integridad física, sin darle los elementos de seguridad necesarios.

ARTÍCULO 75. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL: Las siguientes actuaciones y funciones adelantadas dentro del ámbito laboral no pueden considerarse como acoso:

- Los actos destinados a mantener la disciplina.
- La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial.
- La formulación de circulares o memorandos.
- La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa, cuando sean necesarios.
- Las actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa.
- La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes, así como de no incurrir en las prohibiciones.
- Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

ARTÍCULO 76. MECANISMOS DE PREVENCIÓN: Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA** constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 77. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, **PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA** ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la Ley, resoluciones y normas que regulan el acoso laboral, incluyendo campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dichas normas, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de La Empresa.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:

a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente.
b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y
c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 78. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno, con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la Ley para este procedimiento.

1. La Empresa tendrá un Comité integrado en forma bipartita, compuesto por representantes de los trabajadores y representantes del empleador o su delegado. Este comité se denominará "Comité de Convivencia Laboral".

2. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:
   a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
   b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
   c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
   d. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral entenderse en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.
   e. Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.
   f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del Articulo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes.
   g. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

3. Este comité se reunirá por lo menos una vez cada dos (2) meses, designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.

4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.

5. Si como resultado de la actuación del comité, éste considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento.

6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este Articulo, no impide o afecta el derecho

de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

CAPÍTULO XXIII
TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA

ARTÍCULO 79. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL TELETRABAJO: El presente apartado tiene como objeto la regulación de la modalidad de teletrabajo en la empresa PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA. Este reglamento hace parte de los acuerdos individuales de teletrabajo, celebrados o que se celebren con todos los teletrabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo, solo pueden ser favorables al teletrabajador.

ARTÍCULO 80. DEFINICIONES: Según la normatividad colombiana vigente con respecto al teletrabajo, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:

- TELETRABAJO. Es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación - TIC -para el contacto entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.
- TELETRABAJADOR. Es la persona que el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley.

ARTÍCULO 81. OBJETIVOS: Todo programa de teletrabajo en PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA se guiará por los siguientes objetivos:

1. Conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores a través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio u estación de teletrabajo, todo ello garantizando la cantidad y calidad del servicio.
2. Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos y no de tiempo presencial en el lugar de trabajo
3. Aumentar el compromiso, identidad y el nivel de motivación del personal para con la organización y las labores desempeñadas.
4. Disminuir el ausentismo laboral.
5. Mejorar los procesos laborales en PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA
6. Facilitar el acceso al teletrabajo a las personas discapacitadas, con cargas familiares, problemas de movilidad, o en general con problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

ARTÍCULO 82. CONDICIONES DE ACCESO AL PROGRAMA DE TELETRABAJO. Los empleados de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA podrán solicitar su participación en el programa de teletrabajo si cumplen con las siguientes disposiciones:

1. Diligenciar el formato de solicitud de ingreso al programa.
2. Haber superado el proceso de evaluación de la solicitud y de definición de las características específicas en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo, así como la definición previa de los objetivos y mecanismos de control acordados juntamente con el jefe inmediato.
3. Haber superado la inspección de la estación de teletrabajo propuesta por el teletrabajador.
4. Cumplir con los requisitos estipulados en el presente reglamento y las posteriores modificaciones y mejoras que se incorporen al mismo.

ARTÍCULO 83. ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TELETRABAJO. Con el fin de evaluar continuamente y realizar acciones de mejora que permitan la adopción de buenas prácticas en esta modalidad laboral no presencial, se creará un equipo coordinador, formado por personas que mantengan relaciones fluidas con los responsables directos de todas las áreas de la empresa, que gestionen, entre otros, aspectos como la evaluación y

autorización de ingreso de empleados a dicha modalidad, así como los relacionados con las comunicaciones, las relaciones laborales, las tecnologías de la información y la comunicación, o la prevención de riesgos laborales.
A continuación, se mencionan los miembros que conformarán el equipo coordinador, quienes podrán variar en función de las circunstancias:

1. El Director de Proyecto / Representante legal o quien el delegue
2. El director o jefe del área encargada de la gestión de recursos humanos.
3. El director o jefe responsable del área de salud laboral y riesgos laborales.
4. El director o jefe del área responsable de sistemas y tecnologías de la información y la comunicación.
5. Un representante de los teletrabajadores.
6. Un máximo de un (1) empleado seleccionados por la gerencia.

ARTÍCULO 84. Una vez constituido este equipo coordinador procederán a definir el reglamento del equipo donde constará su alcance, la periodicidad de las reuniones, los mecanismos de selección y conducto regular para atender a las situaciones propias de esta modalidad y los demás temas que se consideren pertinentes para ser dirimidos por tal órgano de control.

ARTÍCULO 85. CONTRATO O VINCULACIÓN DE TELETRABAJO. Quien aspire a desempeñar un cargo en PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA como teletrabajador deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social; para los trabajadores particulares aplican las condiciones establecidas en el Artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, y el Decreto 884 de 2012. El acuerdo de teletrabajo o contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo deberá indicar de manera especial:

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo, y si es posible, de espacio.
2. Los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
3. Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.

PARÁGRAFO ÚNICO. En caso de contratar por primera vez a un teletrabajador, éste no podrá exigir posteriormente realizar sus actividades en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso, dejaría de ser teletrabajador. Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado.

ARTÍCULO 86. IGUALDAD DE TRATO. Los trabajadores y teletrabajadores de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA tendrán los mismos derechos, obligaciones y garantías. El teletrabajador no perderá ningún derecho, por ostentar tal condición. La igualdad de trato abarca:

1. El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a participar en sus actividades.
2. La protección de la discriminación en el empleo.
3. La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales), de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen o adicionen, o en las disposiciones que regulen los regímenes especiales.
4. La remuneración.
5. La protección por regímenes legales de seguridad social.
6. El acceso a la formación.

7. La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.
8. Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador.

ARTÍCULO 87. EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS. Las necesidades técnicas del teletrabajador estarán dadas en función de las necesidades del trabajo encomendado, siendo requisitos mínimos, los siguientes:

1. Un computador personal con las condiciones adecuadas para realizar las tareas encomendadas, que puede o no ser suministrado por la empresa, dependiendo si el teletrabajador suministra un equipo personal para tal fin.
2. Una conexión de banda ancha con una velocidad adecuada y suficiente para las tareas que se lleven a cabo.
3. Una cuenta de correo electrónico.
4. El resto de las condiciones técnicas necesarias para desempeñar el teletrabajo.

ARTÍCULO 88. A continuación se listan los compromisos de las partes referente a los equipos, aplicaciones, documentación y suministros entregados por la empresa:

1. La empresa brindará las herramientas específicas (hardware /software) que considere necesarias para el desarrollo de las funciones e implementará las correspondientes medidas de control y acceso, con el fin de garantizar la protección de datos y de los mismos equipos y aplicaciones entregadas. De igual forma, el teletrabajador deberá respetar lo contemplado en las leyes colombianas así como las instrucciones por escrito que reciban de sus supervisores o jefes inmediatos.
2. El teletrabajador no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. De igual forma, el teletrabajador no podrá compartir los usuarios y/o contraseñas personales de la empresa que le hayan sido entregados con ocasión del teletrabajo contratado.
4. El teletrabajador deberá conservar, mantener y devolver en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, en el momento en que la empresa lo solicite, los instrumentos, equipos informáticos y los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.

ARTÍCULO 89. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Los teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-. Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, serán afiliados por parte la empresa al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de Compensación Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.

ARTÍCULO 90. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE RIESGOS LABORALES Serán obligaciones de las partes en materia de riesgos laborales en el teletrabajo:

1. El empleador debe realizar la verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo, para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.
2. Realizar y firmar acuerdo de teletrabajo o dependiendo del caso, contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo, incorporando las condiciones establecidas en el Artículo 3° del Decreto 884 de 2012.
3. Contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del teletrabajador cuando esté trabajando.

4. Establecer las horas del día y los días de la semana en que el teletrabajador debe estar accesible y disponible para la empresa en el marco de la Jornada Laboral.
5. Implementar los correctivos necesarios con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales que se presenten en el lugar de trabajo del teletrabajador.
6. Las obligaciones en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-, definidas en la normatividad vigente, de conformidad con el Parágrafo 2°, Artículo 26, Ley 1562 de 2012.
7. Suministrar a los teletrabajadores equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
8. Informar y dar una copia al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el teletrabajo.
9. Verificar que las condiciones locativas e higiénicas del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la ley.

Del teletrabajador:

1. Diligenciar el formato de Autorreporte de Condiciones de Trabajo con el fin de determinar los peligros presentes en el lugar de trabajo, sobre los cuales el empleador implementará los correctivos necesarios, con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.
2. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por la Administradora de Riesgos Laborales.
3. Referente al teletrabajo, las obligaciones del teletrabajador en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), son las definidas por la normatividad vigente de conformidad con el Artículo 27 de la Ley 1562 de 2012.
4. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
5. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores.
6. Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, o como vigías ocupacionales.
7. Reportar los accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente.
8. Utilizar los equipos y herramientas suministrados en forma adecuada, y participar en los programas y actividades de promoción y prevención.
9. En general cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 22 del Decreto 1295 de 1994.

ARTÍCULO 91. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA EMPRESA. Son responsabilidades de PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA:

1. La seguridad del teletrabajador conforme a la legislación vigente.
2. El suministro a los teletrabajadores de equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y garantizar que los teletrabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
3. Incluir al teletrabajador dentro del Sistema Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y permitirle la participación en las actividades del comité paritario.
4. Informar y dar una copia al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo.
5. Definir la unidad de causación del salario (hora, día, mes, obra).

ARTÍCULO 92. DEFINICIÓN DE TRABAJO EN CASA; Se entiende como trabajo en casa la habilitación del trabajador para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar

las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PARÁGRAFO: Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador en las instalaciones de la empresa.

ARTÍCULO 93. CRITERIOS APLICABLES AL TRABAJO EN CASA. La habilitación del trabajo en casa se regirá por los principios generales de las relaciones laborales señalados en la Constitución Política y en la ley, y por los siguientes criterios:

- Coordinación. Las funciones, servicios y actividades laborales deberán desarrollarse de manera armónica y complementaria entre el empleador y el trabajador para alcanzar los objetivos y logros fijados. La coordinación deberá darse desde el momento mismo de la asignación de tareas o actividades, para lo cual se deberán fijar los medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca.
- Desconexión laboral. Es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral.

ARTÍCULO 94. ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL EN EL TRABAJO EN CASA: La habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad subordinante del empleador, junto con la potestad de supervisión de las labores del trabajador. Permanecerán todas las obligaciones, derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio.

El empleador determinará los instrumentos, la frecuencia y el modelo de evaluación del desempeño, cumplimiento de metas, así como el mecanismo para el reporte y/o resultados de éstas, por el tiempo que dure el trabajo en casa.

El seguimiento de los objetivos y actividades de los trabajadores deberá obedecer a criterios concertados y establecidos con anterioridad.

ARTÍCULO 95. JORNADA DE TRABAJO: Durante el tiempo que dure el trabajo en casa se mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el presente reglamento, relativos al horario y la jornada laboral. Estarán excluidos del cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración del trabajo suplementario los trabajadores de dirección, de confianza o de manejo.

ARTÍCULO 96. TÉRMINO DEL TRABAJO EN CASA: La habilitación de trabajo en casa originada por circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales se extenderá hasta por un término de tres meses prorrogables por un término igual por una única vez, sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones.

En todo caso, el empleador conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación.

ARTÍCULO 97. ELEMENTOS DE TRABAJO: Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el trabajador podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador.

Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador suministrará los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto.

El empleador definirá los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos, así como respecto a la custodia y reserva de la información de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

En todo caso el empleador es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, cumplimiento de funciones y prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa.

ARTÍCULO 98. PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO EN CASA: Para iniciar esta habilitación, el empleador deberá notificar por escrito a sus trabajadores acerca de la habilitación de trabajo en casa, y en dicha comunicación, se indicará el periodo de tiempo que el trabajador estará laborando bajo esta habilitación.

ARTÍCULO 99. SOBRE LOS DERECHOS SALARIALES Y PRESTACIONALES: Durante el tiempo que el trabajador del sector privado preste sus servicios o desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral.

A los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigente y que se les reconozca el auxilio de transporte en, durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables.

PARÁGRAFO: Para los trabajadores, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte.

ARTÍCULO 100. GARANTÍAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL: Durante el tiempo que se preste el servicio o actividad bajo la habilitación de trabajo en casa, el trabajador continuará disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, entre otras, las que regulan la jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación y negociación sindical y en general todos los beneficios a que tenga derecho en el marco de la respectiva relación laboral.

Durante el tiempo que se presten los servicios o actividades bajo la habilitación del trabajo en casa el trabajador continuará amparado por las acciones de promoción y prevención, así como de las prestaciones económicas y asistenciales, en materia de riesgos laborales.

Así mismo, la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado el empleador, deberá promover programas que permitan garantizar condiciones de salud física y mental, así como la seguridad en el trabajo, para lo cual los empleadores deberán comunicar y actualizar ante la Administradora de Riesgos Laborales los datos del trabajador y en aquellos casos en que sea necesaria la prestación del servicio o el desarrollo de actividades en un lugar diferente al inicialmente pactado en la relación laboral deberá informar la dirección en la que se efectuará el desarrollo de las actividades.

ARTÍCULO 101. PROGRAMAS DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN. Para la implementación de la habilitación de trabajo en casa, el empleador deberá promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales, en los trabajadores cuando la actividad a desarrollar así lo requiera.

CAPÍTULO XXIV
PUBLICACIONES Y VIGENCIA

ARTICULO 102. PUBLICACIÓN. Una vez aprobado el presente reglamento interno de trabajo, La Empresa surtirá su publicación así:

1. En las oficinas de Partners of the Americas Inc, Sucursal Colombia.

2. A través del correo electrónico señalado en las hojas de vida de los empleados actualmente vinculados a La Empresa.

ARTICULO 103. VIGENCIA. La Empresa publicará, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del presente reglamento interno de trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores, del contenido dicho reglamento el cual entrará a regir desde el momento de su publicación. (Artículo 119 C.S.T., modificado por el Artículo 17 de la ley 1429 de 2010).

CAPÍTULO XXV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 104. CLÁUSULA DE APLICACIÓN GENERAL: El presente reglamento hace parte integral del contrato de trabajo y en todo lo que no contradiga las normas laborales serán aplicables a los trabajadores. Así mismo, será contemplado junto a los Manuales que tenga dispuestos la empresa, y tendrán la misma fuerza vinculante que el contrato suscrito.

ARTÍCULO 105. Desde la fecha que entra en vigor este Reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.

CAPÍTULO XXVI
CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 106. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (Artículo 109, CST).

Fecha: 14 de Octubre de 2021
Dirección: Calle 81 # 11-55 piso 8
Ciudad: Bogotá
Departamento: Cundinamarca
Teléfono: 6.500.08.88
Correo: cramos@partners.net
Representante Legal: Eduardo Bejarano Hernández

EDUARDO BEJARANO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PARTNERS OF THE AMERICAS INC, SUCURSAL COLOMBIA